

1500605-15.2021.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... peste. Nesse diapasão: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500605-15.2021.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500605-15.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO HENRIQUE BALDUINO OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. GUSTAVO HENRIQUE BALDUINO OLIVEIRA, qualificado nos autos a fls. 12, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 155, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 20h50min, na Rua 24 nº 25, Bairro Jardim Palmares, nesta cidade e Comarca,

teria tentado subtrair bens pertencentes à vítima A.D.L. e que se encontravam no interior de uma caminhonete Amarok, não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

É da inicial que “na data dos fatos, o acusado passava pela rua 24 quando avistou a caminhonete VW/Amarok estacionada e com a porta traseira esquerda destravada. Assim, aproveitando-se dessa circunstância, decidiu furtar os bens que se encontravam em seu interior. GUSTAVO, então, abriu referida porta e ingressou no veículo.

Pouco depois, ocorreu que o denunciado foi surpreendido por policiais militares que faziam patrulhamento na região, ocasião em que o avistaram praticando o furto e o prenderam em flagrante.

O delito somente não se consumou pela ação eficaz dos Policiais Militares que lograram êxito em abordar o denunciado no momento em que praticava o furto.”.

A denúncia de fls. 110/112 foi recebida no dia 8 de novembro de 2021 (fls. 117/118). O Réu foi devidamente citado (fls. 128). Apresentou defesa escrita (fls. 129/131) rejeitada por não configurar caso de absolvição sumária (fls. 138/140). Na instrução da causa foi colhida prova oral (fls. 210/213 e 217/222) e interrogado o Acusado (fls. 223/227).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 215/216).

A douta Defesa, por sua vez, a fls. 215/216, sustentou ausência de provas que permitissem a condenação do Acusado, devendo ser absolvido e, subsidiariamente, requereu fixação da pena no piso legal, majoração de um sexto da pena pela reincidência, com o maior redutor para a tentativa, garantindo-lhe o regime aberto para cumprimento da pena diante do lapso temporal em que se encontra preventivamente preso.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime está encartada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/06, no boletim de ocorrência de fls. 07/09, além da prova oral colhida durante a persecutio criminis.

A autoria é certa e pesa contra o Réu que na fase inquisitorial declarou ter encontrado a caminhonete com a porta traseira entreaberta e, por isso, resolveu averiguar, entrando no veículo, mas nada pegando, quando foi detido por uma pessoa armada que se dizia policial (fls. 05), ao passo que em Juízo tentou aperfeiçoar essa declaração, apresentando versão absolutamente inverossímil ao dizer que tinha saído da festa de aniversário de sua filha quando, sem querer, trombou com a bicicleta na mencionada caminhonete da vítima e, mesmo sem qualquer dano no veículo, ao perceber que ela estava com a porta aberta, foi até o portão chamar o ofendido para lhe informar deste fato, quando, sem motivo, foi abordado por um policial a paisana e, depois, por policiais militares (cf. fls. 223/227).

A declaração dada pelo Réu é inacreditável, não podendo se supor que alguém com seu histórico de crimes, em especial contra o patrimônio, conforme se vê de fls. 193/199, tivesse uma epifania para, sabe-se lá por qual motivo, sair em via pública conferindo se um veículo estacionado estivesse aberto e, observando isso, fosse polidamente informar a vítima.

Nessa linha também se afasta a declaração dada por sua esposa em fls. 221/222,

ouvida como testemunha de defesa, que se limitou a dizer que antes do fato o Réu estava em uma festa familiar, que o dinheiro encontrado consigo lhe pertencia e que, segundo declarou seu marido e uma amiga, ele teria sido abordado por um policial a paisana que encontrou consigo dinheiro, mas que não estava fazendo nada errado na rua. Para essas declarações, duas ponderações: o que o Réu fazia antes de tentar subtrair o veículo não é relevante e que em momento algum fora o Réu denunciado por subtração de qualquer numerário.

O policial militar Rogério, em fls. 210/213, asseverou que estava em patrulhamento pelo bairro e de longe avistaram uma caçamba de lixo, com uma bicicleta encostada e adiante uma caminhonete com a porta traseira aberta, dela se aproximando e encontrando o Réu em seu interior, mexendo no banco da frente, em um radioamador, de forma que chamaram o morador, que disse ter fechado seu veículo, mas acreditava que por algum motivo a porta de trás não teria travado, sendo que durante a abordagem o policial Brianez, que estava de folga, viu a situação e prestou apoio. Por fim, o Réu é conhecido dos meios policiais por “furtos e roubo, ele já é bem conhecido sim”. Em linhas gerais, este foi o teor do depoimento do policial Marcelo (fls. 217/218).

A vítima, por sua vez, confirmou que deixou sua caminhonete estacionada em via pública e que ao atender a campainha foi informado pela polícia que a caminhonete estava sendo subtraída, não sabendo se havia algum problema na trava da porta, declarando que os policiais pegaram o Réu “mexendo no porta-luvas, caixa de ferramenta, papéis que ficam no banco de trás, estava tudo jogado no chão”.

Não há qualquer demonstração de existência de interesse em se imputar falsamente ao Acusado a prática de conduta definida como crime.

Diante desse quadro probatório não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia o Acusado tentou subtrair para si pertences da vítima que estavam no interior da caminhonete, somente não conseguindo consumir seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, pela pronta e eficaz atuação de policiais militares. A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade. Assim, passo à dosimetria de sua pena.

Atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, é imperioso se majorar a pena-base do Réu em 1/3 (um terço), em vista da existência de condenações transitadas em julgado sem efeitos para reincidência (fls. 193/194, autos nº 0000396-46.2011.8.26.0210; fls. 194/195, autos nº 0001213-42.2013.8.26.0210; fls. 195/196, autos nº 0001927-02.2011.8.26.0210; fls. 196, autos nº 0002884-42.2009.8.26.0210; fls. 196/197, autos nº 0003192-78.2009.8.26.0210 e fls. 198, autos nº 0005084-12.2015.8.26.0210), a denotar robusta persistência na prática de condutas ilícitas, fixando sua pena inicial em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em seu piso legal, à míngua de comprovação das condições financeiras do Réu.

Na segunda fase de dosimetria da pena, deve ser reconhecida a reincidência do Réu em crimes contra o patrimônio (cf. fls. 194, autos nº 0000565-20.2015.8.26.0210; fls. 195, autos nº 0001786-80.2013.8.26.0210 e fls. 195, autos nº 0001787-65.2013.8.26.0210), de tal forma que a aumento em ½ (metade) sua pena e a estipulo em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em seu mínimo legal.

Por outro lado, rejeito a pretensão de majoração da pena com base no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, porque não há qualquer indicação de que tenha

o Réu se aproveitou da pandemia para praticar o crime, não se verificando relação direta deste período de exceção com a prática do ilícito, não se podendo admitir interpretação extensiva a ponto de se exacerbar a condenação somente pelo momento em que praticado o delito, sob pena de se tornar padrão para todo e qualquer crime praticado durante o tempo em que grassar a peste. Nesse diapasão: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.
2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito.
3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente.
4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados" (STJ, HC 654.255/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 25.05.2021 - grifei).

Pela tentativa, diminuo sua pena em 1/3 (um terço), uma vez que o Acusado realizou todo o iter criminis, sendo alcançado já quando tinha ganhado o interior da caminhonete e remexendo nos pertences que lá se encontravam, a um passo de obter a posse tranquila da coisa e consumir o crime. Dessa forma, o conatus deve ser estabelecido em sua menor fração (artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal), razão por que fixo a pena em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no patamar mínimo.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante os péssimos antecedentes do Réu, que demonstra personalidade persistente na prática de condutas antissociais, não indicando que seja medida socialmente adequada, bem como por ele ser multirreincidente em crime doloso (artigo 44, incisos II e III, do Código Penal). Ainda, pelas incontáveis reiterações de má-conduta, inviável a concessão de sursis (artigo 77, inciso II, do Código Penal). Pelo mesmo motivo, o regime inicial para o cumprimento de pena é o fechado (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal).

Inviável se aplicar a detração neste momento. Não se ignora que o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei 12.736, de 30.11.2012, prevê a possibilidade seu emprego para fins de determinação do regime inicial do cumprimento de pena. Não obstante, esta disposição não é automática para fins de fixação do regime de cumprimento da pena, pois não extinguiu a sistemática legal da progressão, estampada, no caso, na Lei de Execuções Penais, mormente quando como no caso em análise em que o Réu é portador de péssimos antecedentes e multirreincidente. Sobre o tema: "nada obstante o advento da Lei 12.736, de 2012, ter possibilitado o juiz da causa efetuar a 'detração' do tempo de prisão provisória no ato da sentença, tal não implicou em abolição da sistemática relativa à progressão entre regimes de execução das penas corporais prevista nos §§ 1º e 2º, do artigo 112, da Lei 7.210/84" (TJSP, Ap. 0000626-44.2018.8.26.0210, 7ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Rocha, j. 23.10.2019).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto não houve demonstração de prejuízo à vítima, que recuperou o bem em

seguida à prática do crime, o que não afasta que possa pleitear a reparação no Juízo Cível, com demonstração de danos.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o Réu GUSTAVO HENRIQUE BALDUINO OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do fato delituoso, vedada a conversão em pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado e pelos péssimos antecedentes, incluindo tripla reincidência em crimes contra o patrimônio, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, com o que mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, uma vez que sua personalidade persistente na prática de crimes denota que sua soltura causará indevido risco à ordem pública, nada justificando que preso em flagrante fosse posto em liberdade depois de condenado.

Comunique-se, desde logo, a vítima sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege, delas ficando o Réu isento por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

P.R.I.C.

Guaíra, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA